

1523768-41.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ALESSANDRO ELIAS DE FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

ALESSANDRO ELIAS DE FARIA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06 porque no dia 30 de setembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1523768-41.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523768-41.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ALESSANDRO ELIAS DE FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

ALESSANDRO ELIAS DE FARIA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06 porque no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 17h45min, na Rua Helvetia, altura do nº 55, Santa Cecília, neste município de São Paulo, trazia consigo, para o consumo de terceiros e sem autorização legal, 04 porções de crack pesando aproximadamente 117 gramas, tratando-se de substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

Nesta audiência, foram ouvidas duas testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 223/225.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente, já que, ao cabo da instrução processual, restou demonstrado que os réus praticaram os delitos que lhes foram atribuídos na denúncia.

Com efeito, o réu, interrogado na presente data, confessou haver praticado o crime de tráfico em questão.

E a confissão do acusado encontra pleno respaldo nos depoimentos prestados, também na presente audiência, pelas guardas civis metropolitanas Priscilla Muller Parra e Deborah Rachel de Souza, as quais asseveraram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como Cracolândia, quando avistaram o acusado caminhando em direção ao fluxo de usuários com um volume na cintura; o réu foi abordado e revistado e com ele foram encontradas algumas porções de drogas, dinheiro e uma balança; indagado, o réu admitiu que todos esses objetos destinavam-se ao tráfico e seriam por ele entregues ao traficante.

Tem-se, ainda, que o laudo de exame químico toxicológico de fls. 223/225 indicou não apenas a quantidade das substâncias entorpecentes encontradas com os réus, mas também a sua potencialidade lesiva, a corroborar a materialidade delitiva.

Impõe-se, nestes termos, a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria das penas.

Nos moldes dados pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo suas penas um quinto acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, considerando seus maus antecedentes, que não têm o condão de gerar reincidência. Réu tem maus antecedentes (7x, fls. 64/73 e 74/118, dois processos oriundos da 1ª Vara Criminal de Monte Alto, dois processos oriundos da 2ª Vara Criminal de Franca e processos oriundos da 1ª Vara da Justiça Federal de Franca, da 1ª Vara Criminal de Franca e da 3ª Vara Criminal de Franca).

O réu é também reincidente (fls. 64/73 e 74/118, outro processo oriundo da 2ª Vara Criminal de Franca). De outro lado, não está caracterizada a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, j, do Código Penal, já que, à época dos fatos, já se verificava significativo arrefecimento da pandemia de Covid-19, com o retorno de todas as atividades à sua quase normalidade. Tem-se, ainda, que o réu confessou espontaneamente, em Juízo, a autoria delitiva. No cotejo dessas circunstâncias, deixo de aumentar ou de diminuir suas penas.

Em razão de seus maus antecedentes e de sua reincidência, o réu não faz jus ao disposto no artigo 33, § 4º, da Lei no 11.343/06.

Torno assim definitivas as penas acima estipuladas.
Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao acusado, em razão de seu montante final, dos maus antecedentes desse

réu e de sua reincidência, tudo a revelar que ele não está apto a imediatamente retornar ao convívio social.

Pelos mesmos fundamentos, deixo de conceder ao réu os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Fixo-lhe o valor do dia-multa no mínimo legal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu ALESSANDRO ELIAS DE FARIA, qualificado nos autos, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 600 (seiscentos) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06.

Em virtude da presente decisão, e considerando-se também a gravidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, o regime de pena imposto, seus antecedentes criminais e sua reincidência, o réu não faz jus ao benefício de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

Por fim, autorizo a imediata destruição dos entorpecentes e dos demais objetos apreendidos, bem como determino que os valores apreendidos sejam revertidos em favor do Fundo Nacional de Combate às Drogas.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA